

1501016-84.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2129380/2022 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 24928163 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2129380 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Réu:

Luan Malantruccio Cunha

Em 3 de agosto de 2022, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Vila Tereza, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

TERMO DE TELEAUDIÊNCIA

Processo nº:

1501016-84.2022.8.26.0537, C - 2022/000646

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2129380/2022 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 24928163 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2129380 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Réu:

Luan Malantruccio Cunha

Em 3 de agosto de 2022, caracterizada a 'gravíssima questão de ordem pública' prevista no artigo 185 do Código de Processo Penal, realiza-se o presente ato processual por videoconferência com a prévia concordância das partes, por meio da ferramenta "Microsoft Teams", nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte, Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito. Pela MMA. Juíza foi dito que: "A pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid19) e declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) persiste, malgrado a regressão parcial no Estado de São Paulo e a flexibilização das regras de isolamento e distanciamento social pelo Poder Executivo. Nesse passo, considerando a necessidade de manutenção das medidas aptas a preservar a integridade física e a saúde de magistrados, servidores, terceirizados, membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos, colaboradores e jurisdicionados nesse período de transição, o CNJ autorizou a

realização de audiências telepresenciais, sendo que no caso concreto não foi ofertada recusa ou resistência pelas partes. A audiência será realizada com a transmissão de sons e imagens em tempo real, sempre que possível, permitindo-se a interação entre a Magistrada, as partes e demais participantes.". Cumpridas as formalidades legais, apresentaram-se o representante do Ministério Público, Dr. Ulisses Cardoso de Oliveira Santos e o réu: LUAN MALANTRUCCO CUNHA, Brasileiro, Solteiro, Tatuador, RG 55.861.776, CPF 492.303.208-11, pai Luciano Fernandes Cunha, mãe Zindara Peres Malantrucco, Nascido/Nascida 17/10/2002, de cor Branco, com endereço à Rua Doutor Artur Porchat de Assis, 14, apto. 183, Boqueirao, CEP 11045-540, Santos - SP, 13 99180-6055, luanmalanotrucco@gmail.com, assistido(a) por seu advogado, Dr. Nivaldo Peres Malantrucco OAB 146978/SP. PRESENTES, ainda, as testemunhas: 1) DJAIR OLIVEIRA SOUZA, Brasileiro, Casado, Policial Civil, RG 20.539.988, CPF 094.866.068-62, pai Francisco Marcelino de Souza, mãe Inacia Souza Oliveira, nascido em 23/09/1967, natural de Diadema-SP, Avenida Armando Italo Setti, 460, 01º DP, Baeta Neves - CEP 09760-280, São Bernardo do Campo-SP; e 2) RICHARD FERNANDES, Brasileiro, Policial Civil, RG 20.971.238, mãe Ana Raquel Fernandes, nascido em 11/06/1972, Avenida Redencao, 271, DEIC, Jardim do Mar - CEP 09725-680, São Bernardo do Campo-SP. Fica consignado que, antes de dar início à audiência, ao(s) acusado(s) foi garantida a entrevista prévia, sigilosa e reservada com o seu defensor em tempo adequado à preparação de sua defesa, nos termos do artigo 185, §5º do Código de Processo Penal. Réu(s) e defensor foram informados de que, ao cabo da oitiva da vítima e testemunhas, seria garantida nova conversa prévia, sigilosa e reservada, para eventual complementação de perguntas. O(A) MM(a). Juiz(a) informou às partes que a audiência será gravada pelo "Microsoft Teams" e, a seguir, as testemunhas foram cientificadas a apresentar seus documentos de identificação para serem devidamente qualificadas e a manter a incomunicabilidade durante todo o ato. Iniciados os trabalhos, o(a) MM(a). Juiz(a) determinou a abertura do presente termo para que ficasse constando que os depoimentos das testemunhas, o interrogatório do réu e os debates da causa seriam todos colhidos pelo sistema "Microsoft Teams" e ficarão à disposição das partes. A seguir, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Richard e Djair. A seguir, garantiu-se ao Réu e defensor conversa prévia, sigilosa e reservada, para eventual complementação de perguntas, tendo a Defesa informado a desnecessidade. A seguir, o réu foi interrogado. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi dito que declarava encerrada a fase de instrução criminal e passou-se à fase do artigo 402 do CPP, sendo que pelas partes nada mais foi requerido. Após, foi dada oportunidade dos debates orais às partes. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi proferida e lida a r. sentença que segue: Vistos.LUAN MALANTRUCCO CUNHA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de maio de 2022, por volta das 10h00, na Estrada do Poney Club, altura do nº 2, bairro dos Alvarengas, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, tinha em depósito, para fins de traficância, drogas consistentes em: a) 10,62g (massa líquida) de cocaína na forma de crack, acondicionados em 56 microtubos plásticos do tipo "eppendorf"; b) 29,23g (massa líquida) de cocaína, acondicionados em 70 microtubos plásticos do tipo "eppendorf"; e c) 23,62g (massa líquida) de Tetrahydrocannabinol (THC), também conhecida como maconha, acondicionados em 22 invólucros plásticos, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 8,00 (oito reais) em dinheiro, produto da mercancia ilícita, consoante auto de exibição e apreensão de págs. 14/15, laudos de constatação provisória de págs. 26/28 e químico-toxicológico às págs.65/67. Segundo se apurou, nas circunstâncias acima mencionadas, policiais civis, no âmbito da operação "São Bernardo Mais Segura", efetuavam campanha nas proximidades da Estrada Poney Club, nesta cidade, local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Em dado momento, os policiais visualizaram LUAN entregando objetos a populares que passavam pelo local, sendo que estes, em troca, entregavam-lhe dinheiro. Ato contínuo, os policiais se aproximaram e efetuaram a abordagem. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com LUAN.No entanto, em buscas pelas proximidades os policiais localizaram uma "necessaire" escondida ao lado de um

veículo velho próximo a uma cerca, contendo 22 invólucros de maconha, 70 invólucros de cocaína e 56 invólucros de "crack", além da quantia de R\$ 8,00 (oito reais). Dada voz de prisão em flagrante a LUAN, os policiais o conduziram, juntamente com os entorpecentes apreendidos, à Delegacia de Polícia. Interrogado pela Autoridade Policial, LUAN permaneceu em silêncio, desejando falar apenas em Juízo (pág. 07). Considerando a significativa quantidade, a variedade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, a sua forma de acondicionamento (em embalagens individuais, prontas para a venda e consumo de terceiros), assim como as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante (atitude suspeita em local conhecido pela prática da mercancia espúria), não há dúvidas de que as substâncias se destinavam ao comércio ilícito de entorpecentes. A denúncia veio acompanhada do inquérito policial a págs. 04/38. Notificado (pág. 64), o acusado ofertou defesa preliminar (págs. 76/79). Recebida a denúncia (págs. 91/92), o réu foi citado (págs. 117/120). Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas da acusação, interrogando-se o réu. Em debates, Ministério Público e defesa requereram a absolvição por negativa de autoria ou, ainda, insuficiência probatória. É o relatório do essencial. Fundamento e DECIDO: A pretensão acusatória não comporta acolhida, uma vez que ao exame da prova dos autos persiste dúvida insuperável acerca da veracidade da hipótese acusatória, mostrando-se insuficientes os elementos de convicção disponíveis para fundamentar decreto condenatório. A materialidade delitiva está demonstrada no auto de exibição e apreensão a pág. 14/15 (necessaire, dinheiro e droga); nos laudos de constatação (págs. 26/28), químico-toxicológico (pág. 65/67) e pericial de págs. 110/111 (necessaire), bem como no comprovante de depósito juntado a pág. 112 e nas fotografias de págs. 29/31. Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial (pág. 07), em Juízo o acusado negou a prática do delito. Declarando-se tatuador, afirmou que estava no local do fato para obter novos clientes. Não sabia que ali havia ponto de tráfico de droga. Não portava droga. Falava com pessoa da comunidade quando os policiais ali surgiram, abordando-o sem chance de explicação. A droga foi localizada próxima de carro a quinze metros do local da abordagem. Se de um lado as declarações não se revestem de verossimilhança, de outro as demais provas careadas aos autos não permitiram esclarecimento confiável acerca da prática do delito pelo acusado. A droga não foi localizada em poder do réu, mas em pochete apreendida próxima de veículo que estava a cinco metros do acusado, aproximadamente. Na Delegacia de Polícia, os policiais não declararam ter visualizado o agente se dirigindo ao carro, apenas que agia como se entregasse algo a supostos usuários, os quais, destaca-se, não foram abordados. Em Juízo, não foram fornecidos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma cabal, a prática do delito. Ao cabo da instrução, persiste dúvida no espírito do julgador quanto à autoria. Há indícios, não se olvida, de autoria. Todavia, é perfilhado o entendimento jurisprudencial no sentido de que os indícios autorizam a condenação se houver o concurso das condições seguintes: a) que os elementos materiais do crime estejam plenamente provados; b) que, em recíproco apoio por prova inequívoca e concludente, incriminem o acusado, importando a exclusão de qualquer hipótese favorável a este (RT 169/76), o que não ocorre plenamente na hipótese dos autos. Ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, a autoria do crime descrito na denúncia. Assim, a absolvição por insuficiência probatória é de rigor. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para ABSOLVER o réu LUAN MALANTRUCCO CUNHA, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Diante da solução adotada, o acusado poderá recorrer em liberdade.

Sem custas, na forma da lei. Oportunamente, archive-se. Publicada em audiência, a sentença foi explicada ao acusado. Todos os presentes foram devidamente intimados e cientificados da sentença. Pelo réu e seu defensor, bem como pelo(a) Promotor(a) de Justiça foi dito que NÃO DESEJAVAM RECORRER DA R. SENTENÇA. Em seguida, o(a) MM(a). Juiz(a) determinou que fosse registrada e cumprida a sentença nos seus termos e certificando-se o trânsito em julgado e procedendo-se às anotações e comunicações

necessárias. Oportunamente, arquivem-se os autos. O presente termo foi assinado eletronicamente pelo(a) MM. Juiz(a), nos termos do artigo 1.269 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça. As partes concordaram com o exposto na presente ata. O(s) depoimento(s), o(s) interrogatório(s) e os debates da causa foi(ram) registrado(s) pelo sistema "Microsoft Teams" e ficarão à disposição das partes. Saíram os presentes devidamente intimados de todos os atos praticados. Nada mais, com as formalidades legais, encerrou-se o presente termo. Eu, _____ (MSD), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Promotor(a):

Defensor(a)/Advogado(a): Réu(s):